

1507978-71.2022.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE TORTURA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE E ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1507978-71.2022.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507978-71.2022.8.26.0037

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2193360/2022 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 26181213 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 2193360 - 03º D.P. ARARAQUARA, 2193360/2022 - 03º D.P. ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DE OLIVEIRA BERMAN e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Albergueti Albano

Vistos.

VICTOR MANOEL DOS SANTOS GUILHERME e MATHEUS DE OLIVEIRA BERMAN, devidamente

qualificados, foram denunciados como incursos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque, em síntese, segundo a denúncia, na data de 18 de julho de 2022, por volta de 1h32, no cruzamento da Avenida José Ziliolli coma Rua Doutor Renato Guimarães Bastos, Jardim Vale das Rosas, nesta cidade e comarca de Araraquara, os indiciados VICTOR MANOEL DOS SANTOS GUILHERME, qualificado a fls. 8, 24 e 28, e MATHEUS DE OLIVEIRA BERMAN, qualificado a fls. 10, 19 e 23, agindo em concurso de agentes e com unidade de designios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida contra Elisa do Amaral Braga, um aparelho de telefonia celular da marca Samsung, modelo A-20, e uma bolsa feminina contendo um cartão vale alimentação, uma cédula de identidade, um creme dental e uma escova de dente, bens avaliados no valor total de R\$ 808,98 (oitocentos e oito reais e noventa e oito centavos), pertencentes à vítima (cf. boletim de ocorrência de fls. 12/14, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 17/18 e auto de avaliação de fls. 67/75).

Segundo se apurou, na data dos fatos, Elisa saiu de seu local de trabalho e se deslocava a pé até sua residência, quando foi abordada pelos denunciados. Ato contínuo, VICTOR MANOEL anunciou o assalto e determinou que a vítima colocasse todos seus pertences no chão, sob ameaça, dizendo “que iria meter bala”. Subjugada, a vítima não ofereceu resistência. Em seguida, MATHEUS se apoderou do aparelho celular e da bolsa da vítima e junto com o comparsa VICTOR MANOEL se evadiram do local.

Consumada a subtração, a vítima visualizou uma viatura da Guarda Municipal em patrulhamento e informou que havia sido assaltada por dois indivíduos aos guardas municipais, os quais, por meio do sistema de rastreamento do celular subtraído, conseguiram localizar os denunciados na Avenida Manuel de Abreu, na altura do numeral 1.335, Vila Sedenho, nesta cidade.

Feita a abordagem, em revista pessoal, os guardas municipais encontraram o celular da vítima no bolso da calça do denunciado MATHEUS.

Inquiridos a respeito, os denunciados, num primeiro momento, negaram a praticado roubo, porém VICTOR MANOEL confessou a autoria do delito e que iria informar o local onde se desfez da bolsa da vítima, mas acabou dizendo que não se recordava. Os increpados foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia, onde a vítima confirmou que eles foram os autores do roubo.

Interrogados, VICTOR MANOEL alegou que desconhece MATHEUS e quem o auxiliou na ação criminosa foi um indivíduo chamado Luiz, vulgo “Zé Óleo”, e que apenas pediu o celular da vítima, sem, contudo, ameaçá-la (fls. 8). MATHEUS, por sua vez, negou a autoria delitiva alegando que VICTOR MANOEL estava embriagado e lhe entregou o celular da vítima para guardar afirmando que o aparelho era dele (fls. 10).

O inquérito policial teve início com auto de prisão em flagrante (fls. 01/02) e foi instruído com boletim de ocorrência (fls. 13/14). Auto de exibição, apreensão e entrega do aparelho celular (fls. 17/18). FA e certidões (fls. 43/52).

Em audiência de custódia (fls. 53/55) a prisão em flagrante dos dois autuados foi convertida em prisão preventiva.

Auto de avaliação da bolsa e do celular (fls. 67/75).

Em decisão (fls. 94), foi recebida a denúncia.

O réu VICTOR foi citado (fls. 103). O réu MATHEUS foi citado (fls. 105).

Defesa prévia (fls. 108/111). Em decisão (fls. 119/122) foi mantida a prisão preventiva dos réus e designada a presente audiência.

Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima Elisa do Amaral Braga, e foram inquiridas as testemunhas Bruno Henrique Losito e Matheus Henrique de Souza. Os réus foram interrogados.

Em debates, a d. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação, com a condenação dos réus nos termos da denúncia, ante a comprovação da autoria e da materialidade. A vítima saiu ao encalço dos assaltantes, logo após a subtração, surpreendendo-os na posse do bem, sendo os mesmos reconhecidos pela vítima. Os guardas municipais que efetuaram a prisão dos réus confirmaram os fatos. A alegação do réu VICTOR de que MATHEUS não participou da subtração, mas sim um tal de Luiz, não favorece este último, uma vez que o celular foi apreendido em seu poder. Requereu a fixação da pena base acima do mínimo legal, ante a audácia dos

roubadores; o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes e a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena.

O i. Defensor Público arguiu, em preliminar, a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos guardas municipais, que são agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, que agem apenas para tutelar bens municipais e não de reprimir a criminalidade urbana, função cabível apenas às forças policiais. Requereu, também, a nulidade do realização de reconhecimento pessoal feito em via pública, usurpando a função da polícia judiciária, e sem observar o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, constituindo-se em prova ilícita. No mérito argumenta que a prova é deveras frágil a embasar a condenação, pois o que se tem nos autos é a palavra da vítima, exclusivamente, a qual manteve brevíssimo contato com os réus. A negativa do réu Matheus está amparada nas declarações do réu VICTOR que admitiu a subtração em companhia de um tal de Luiz, que não foi detido. Dessa forma, é caso de absolvição dos réus com fundamento no artigo 386, VII do CPP. Na hipótese de eventual condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal; o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade com relação ao réu VICTOR; a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, facultando-se aos réus o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

De início, rejeito a preliminar de nulidade da apreensão dos acusados por guardas municipais, que não detém o poder atribuído aos policiais militares.

Entretanto, o entendimento jurisprudencial pacífico é contra a defesa, isto é, entende-se que não há ilegalidade na prisão em flagrante efetuada por guardas municipais. O fundamento da legalidade desse ato decorre do já citado art. 301 do Código de Processo Penal, o qual permite que qualquer pessoa – particular ou servidor público – prenda quem estiver em flagrante delito.

Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE TORTURA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 2. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes. [...] 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 421.954/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Da mesma forma, a Sexta Turma do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PARECER ACOLHIDO. [...] 2. Na hipótese dos autos, não há falar em nulidade da sentença e do acórdão sob a alegação de irregularidade na prisão em flagrante, visto que os integrantes da Guarda Municipal flagraram o paciente, em via pública, na posse de entorpecentes destinados à mercancia, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 3. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão. 4. Em razão do caráter permanente do tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo, a revista pessoal ou domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante, não representa prova ilícita (Precedente). 5. Habeas corpus não conhecido. HC286.546/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015).

De igual forma, não há irregularidade no reconhecimento pessoal efetuado não só na

presença dos guardas municipais, mas na delegacia de polícia, como ressaltou a vítima.

O reconhecimento extrajudicial é um valioso elemento de prova que não pode ser desconsiderado. Com efeito. O reconhecimento do réu pelas vítimas é válido. As formalidades exigidas pelo art. 226, do Cód. de Processo Penal não são obrigatórias, devendo ser observadas quando possível. O próprio Colendo Supremo Tribunal Federal já assinalou: "Reconhecimento pessoal que mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226 do CPP, não é de molde a ensejar a anulação da prova assim obtida (STF 238/258).

Farta também é a jurisprudência em relação à validade e suficiência do reconhecimento fotográfico, verbis: "O reconhecimento fotográfico, alinhado e amparado em outros inequívocos elementos probatórios, é plenamente apto para indicação do réu e fixação da autoria delitiva." (Rel. S.C. Garcia RJDTACRIM 24/343). Superior Tribunal de Justiça: "Da ilegalidade do reconhecimento fotográfico, diga-se que o seu valor probante não foi nunca recusado pela doutrina e pela jurisprudência de nossos Tribunais" (HCnº 12.464 Rel. Min. Hamilton Carvalhido DJU 25.6.2001 p. 240). Supremo Tribunal Federal: "A validade do reconhecimento fotográfico como meio de prova no processo penal condenatório, é inquestionável, e reveste-se de eficácia jurídica suficiente para legitimar; especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como caso, a prolação de um decreto condenatório". (HC nº 68.610-9/DF Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 09.8.1991 p. 10.364). "O reconhecimento fotográfico tem valor probante pleno quando acompanhado e reforçado por outros elementos de convicção" (HC nº 74.267 Rel. Min. FRANCISCO REZEK DJU 28.02.1997 p. 4.064).

No mérito, a presente ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva restou provada através do boletim de ocorrência (fls. 13/14). Auto de exibição, apreensão e entrega do aparelho celular (fls. 17/18). FA e certidões (fls. 43/52). Auto de avaliação da bolsa e do celular (fls. 67/75); bem como declarações da vítima e testemunhas.

A autoria do delito deve ser imputada aos réus.

DA VÍTIMA.

Ouvida no inquérito policial (fls. 07), a vítima ELISA DO AMARAL BRAGA declarou que: trabalha como auxiliar de cozinha no Estabelecimento chamado "Café com Pizza"; Que hoje foi volta da declarante; Que estava indo para casa a pé por volta das 1h20m; Que viu os dois autores subindo a rua; Que uma viatura da PM passou e os dois dissimularam e sentaram próximo a uma caçamba; Que a declarante foi chamada pelos dois indivíduos; Que o mais baixo falou para a declarante colocar todos os pertences no chão senão iria meter bala; Que colocou uma bolsa e o celular; Que o mais alto pegou as coisas e foram embora; Que a viatura passou e pediu socorro; Que os guardas colocaram a declarante na viatura e começaram a rastrear o telefone; Que localizaram os autores; Que presenciou os autores presos; Que no local disse aos policiais que eram os autores; Que não recuperou a bolsa mascara, cartão vale alimentação, RG, pasta de dente e escova de dente; Que não sabe calcular o valor do prejuízo; Que recuperou o celular marca Samsung A-20, no valor de R\$ 1.000,00.

Ouvida em Juízo, a vítima ELISA DO AMARAL BRAGA disse que a vítima estava passando pela rua, quando estava entrando na rua e passou uma viatura da polícia e os dois rapazes se esconderam atrás de uma caçamba de lixo. A vítima escondeu o celular e seguiu caminhando. Na esquina tinha outra caçamba, quando foi abordada pelos dos rapazes, os quais a abordaram e disseram para que ela colocasse todos os seus pertences no chão. Os réus diziam: "hoje estou para matar". Só diziam que iriam mata-la. A vítima seguiu andando até que chegou perto do supermercado Savengnago e pediu ajuda a populares, quando a viatura que ela viu anteriormente passou pelo local e a vítima entrou na viatura e foi até o local onde os réus foram abordados, próximos ao motel "Volta do Amor", na pista que dá acesso a cidade de Américo Brasiliense. Quando a vítima entrou na viatura, os policiais se comunicaram com outros policiais e outras viaturas localizaram os réus. A vítima reconheceu os réus, sem dúvidas. Com os réus foram encontrados o aparelho celular da vítima. Viu os réus no local e os reconheceu na delegacia de polícia. Eles jogaram a bolsa em um penhasco. A ação dos ladrões foi muito rápida, mas a vítima não teve dúvidas de

que eram os ladrões.

DAS TESTEMUNHAS.

Ouvida no inquérito policial (fls. 03), a testemunha BRUNO HENRIQUE LOSITO disse que: se encontrava em companhia do Guarda Municipal Matheus conduzindo preso Matheus Oliveira Berman e Victor Manuel dos Santos Guilherme por infração tipificada ao Artigo 157 § 2º inciso II do Decreto-Lei nº 2.848/40, haja vista ser surpreendido na Avenida Manuel de Abreu, próximo ao nº 1335 - Vila Sedenho - Araraquara - SP, logo após subtrair uma bolsa contendo objetos pessoais e um aparelho celular Marca Samsung, A-20, avaliado de R\$ 1.000,00, com carregador de propriedade da vítima Elisa do Amaral Braga, no cruzamento da Rua Dr. Renato Guimarães Bastos com Avenida José Ziliolli; Que estavam em patrulhamento quando foram solicitados pela vítima a qual disse que havia acabado de ser assaltado por dois indivíduos, fornecendo as características; Que a vítima embarcou na viatura e rastreando seu celular pelo e-mail conseguiram a localização dos autores; Que com apoio da viatura 944 (Eluan e Valério) e 1031 (Ozael, Everton e Mascia) conseguiram prender os autores; Que o celular e carregador foram apreendidos no bolso da calça de Matheus; Que no local ambos negaram a prática do roubo; Que Victor acabou confessando e que iria mostrar o local onde jogou a bolsa roubada, contudo acabou dizendo que não lembrava; Que foi dada voz de prisão em flagrante delito.

Ouvida no inquérito policial (fls. 05), a testemunha MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA disse que: se encontrava em companhia do Guarda Municipal Losito conduzindo preso Matheus Oliveira Berman e Victor Manuel dos Santos Guilherme por infração tipificada ao Artigo 157 § 2º inciso II do Decreto-Lei nº 2.848/40; Que os autuados foram surpreendidos na Avenida Manuel de Abreu, próximo ao nº 1335 - Vila Sedenho - Araraquara - SP; Que eles subtraíram uma bolsa contendo objetos pessoais e um aparelho celular Marca Samsung, A-20, avaliado de R\$ 1.000,00, com carregador de propriedade da vítima Elisa do Amaral Braga; Que o local do roubo é no cruzamento da Rua Dr. Renato Guimarães Bastos com Avenida José Ziliolli; Que estavam em patrulhamento quando foram solicitados pela vítima a qual disse que havia acabado de ser assaltado por dois indivíduos, fornecendo as características; Que a vítima embarcou na viatura e rastreando seu celular pelo e-mail conseguiram a localização dos autores; Que com apoio dos Guardas Municipais - viatura 944 (Eluan e Valério) e 1031 (Ozael, Everton e Mascia) conseguiram prender os autores; Que o celular e carregador foram apreendidos no bolso da calça de Matheus; Que no local ambos negaram a prática do roubo; Que Victor acabou confessando e que iria mostrar o local onde jogou a bolsa roubada, contudo acabou dizendo que não lembrava; Que foi dada voz de prisão em flagrante.

Inquiridas em Juízo, as testemunhas BRUNO HENRIQUE LOSITO e MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA disseram que estavam em patrulhamento pela Avenida Maurício Galli, quando a vítima pediu ajuda e a vítima relatou que fora roubada havia cerca de cinco minutos. Os rapazes subtraíram a bolsa da vítima e um aparelho celular. A vítima disse que foi abordada pelos réus, os quais disseram que se ela não entregasse o celular, eles "meteriam bala" e subtraíram seu aparelho celular. Os réus foram encontrados na estrada que dá acesso à Américo Brasiliense, próximo ao motel "Aquário". Os réus foram abordados por outras viaturas, enquanto que a vítima embarcou na viatura dos guardas municipais e foi até o local onde os réus estavam detidos. A vítima reconheceu os réus como sendo os autores da subtração. O aparelho celular da vítima foi encontrado na posse dos réus. Os réus disseram que jogaram a bolsa no mato, que não foi encontrada. A vítima não teve dúvidas em apontar os réus como sendo os autores do roubo. Os guardas municipais da outra equipe conversaram com os acusados.

DO INTERROGATÓRIO DO RÉU VICTOR.

Ouvido na Delegacia de Polícia (fls. 08), o réu VICTOR MANOEL DOS SANTOS GUILHERME disse que: possui passagem na polícia por roubo; Que ficou preso por quatro dias; Que possui 01 filho com idade de um ano e seis meses; Que mora em um cômodo de lona no Jardim Indaiá; Que mora sozinho; Que trabalha catando reciclagem; Que ganha R\$ 10,00 por dia; Que sua família é do Estado de Maceió, Alagoas; Que não possui telefone ou qualquer contato para avisar qualquer parente; Que não possui qualquer amigo nesta cidade; Que esta em Araraquara há oito meses; Que não quer avisar

qualquer parente, porque esta fora de casa há um ano; Que faz uso de crack há um ano; Que desistiu de sua família; Que o filho reside em Piracicaba com a mãe; Que não tem o telefone de sua ex-companheira Mariane; Que Mariane não quer saber do interrogando; Que não conhece o rapaz que esta preso com o interrogando; Que não estavam juntos; Que quem auxiliou no roubo foi Luiz, vulgo Zé do Óleo; Que Luiz mora na rua no Bairro Indaiá; Que o rapaz que esta aqui nada fez; Que somente pediu para vítima entrega o celular e a mochila que trazia consigo; Que não ameaçou a vítima de morte.

Interrogado em juízo, o réu VICTOR MANOEL DOS SANTOS GUILHERME disse que foi agredido pelo guarda municipal "galego". Realmente subtraiu o celular da vítima com outro rapaz, um tal de Luiz, que não foi preso. Encontrou Matheus na rua e pediu para que ele leva-lo para comprar drogas. Subtraiu um celular e uma bolsa. Não ameaçou a vítima. Tem tatuagens no braço.

DO INTERROGATÓRIO DO RÉU MATHES.

Ouvido na Delegacia de Polícia (fls. 10), o réu MATHEUS DE OLIVEIRA BERMAN disse que: possui passagem na polícia por Associação ao tráfico de drogas; Que ficou preso por nove meses; Que não possui filhos; Que é morador de rua; Que não trabalha; Que sua família é da região e de Araraquara; Que esta fora de casa há mais de um mês; Que não tem ninguém para avisar da prisão; Que sua família não quer saber do interrogando; Que não possui telefone ou qualquer contato para avisar qualquer parente; Que não possui qualquer amigo nesta cidade para avisar; Que não quer avisar qualquer parente; Que faz uso de crack há dois anos; Que desistiu de sua família; Que não conhece o rapaz que esta preso com o interrogando; Que ele só arrastou o interrogando para o BO; Que encontrou o rapaz que esta preso aqui e o mesmo lhe deu o celular da vítima para guardar porque ele estava bêbado; Que não ia vender, porque o rapaz disse que o celular era dele; Que o interrogando esta indo para seu barraco no meio de mato; Que é uma cabaninha perto do Recicla Brasil; Que não conhece a vítima; Que não estava junto do rapaz que estava preso.

Interrogado em juízo, o réu MATHEUS DE OLIVEIRA BERMAN disse que estava pegando sucata na rua e encontrou VICTOR que lhe deu um celular, a fim de trocar com drogas. Victor já estava com o celular e disse que era dele. Ambos são usuários de droga. Conhecia Victor apenas de vista. Isso ocorreu por volta de 01h00.

Posteriormente foi detido na posse do celular. Não estava na companhia de VICTOR MANUEL quando ele subtraiu o aparelho.

Estas foram as provas colhidas em instrução.

A ação deve ser julgada procedente.

A vítima relatou que foi abordada pelos réus, que a ameaçaram e subtraíram sua bolsa e celular. Logo em seguida, a vítima acionou uma viatura da guarda municipal, a quem descreveu os autores do roubo, os quais foram encontrados e reconhecidos pela vítima. A vítima não recuperou a bolsa, mas o celular foi encontrado na posse de Matheus, que estava na companhia de Victor.

Ademais, em matéria de roubo, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente se estiver em consonância com os demais elementos de prova: "No campo probatório, a palavra da vítima de um roubo é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (RT 484/320).

"Mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indica e reconhece o autor" (RJDTACrimSP 2/135). No mesmo sentido: "Perante divergência frontal entre a palavra da vítima e a do acusado, de se dar prevalência à do sujeito passivo, pois, visando este apenas recuperação do que lhe foi subtraído e incidindo a sua palavra sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. Impõe-se a solução condenatória, máxime quando se trata de réu com antecedentes policiais" (JTACrimSP 44/437).

Os réus ameaçaram a vítima determinando-se à vítima que deixasse os seus bens, pois do contrário "meteriam bala". A vítima ressaltou que os ladrões a ameaçaram de morte todo o tempo.

O emprego de violência e grave ameaça caracteriza o roubo e não mero furto.

Neste aspecto: Grave ameaça: "Com efeito, para a configuração do crime de roubo é

necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pela reação da vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que a pessoa lesada nada possa fazer para impedi-lo. Por fim, é certo que a utilização de arma de fogo não é requisito para a configuração do tipo, devendo, apenas, estar comprovada a ocorrência de grave ameaça ou violência contra a vítima. Dito em outras palavras, a grave ameaça é a violência moral, a promessa de fazer mal à vítima, intimidando-a, atemorizando-a, viciando sua vontade de modo a evitar um eventual reação (Luiz Régis Prado in 'Curso de Direito Penal Brasileiro - Vol. 2', Ed. RT, 5ª edição, 2006, pág. 418). É necessário que a ameaça seja bastante para criar no espírito da vítima o fundado receio de iminente e grave mal, físico ou moral (Nelson Hungria in 'Comentários ao Código Penal - Vol. VII', Ed. Forense, 4ª edição, 1980, pág. 54). Não se exige, contudo, o propósito, por parte do agente, de cumprir verdadeiramente a ameaça, nem que ela possa ser cumprida, basta que, no caso concreto, ela seja idônea para constranger e intimidar o ofendido (Heleno Cláudio Fragoso in 'Lições de Direito Penal - Parte Especial - Vol. 1', Ed. Forense, 11ª edição, 1995, pág. 20). Ainda, fatores ligados à vítima (v.g.: sexo, idade, condição social e de saúde, etc.) devem, no caso concreto, serem sopesados para que se possa aquilatar o grau de temibilidade proporcionado pela conduta do agente (STJ, REsp 951.841/SP, 5ª T., DJ 12-11-2007)" (STJ, REsp 1.031.249/RS, 5ª T., rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 19-2-2009).

Não há dúvida, pois, da ocorrência do roubo.

A qualificadora do concurso de agentes ficou devidamente comprovada, pois o roubo foi praticado por duas pessoas, os quais estavam juntos e abordaram a vítima, subtraíram sua bolsa e aparelho celular.

Embora o réu VICTOR tenha isentado o réu MATHEUS de participação, o aparelho celular foi apreendido na posse deste último. Em temas de delitos patrimoniais, a apreensão da res furtiva na posse do agente torna certa a autoria e faz inverter o ônus da prova.

É vez que, pelo o que acima foi exposto, os réus agiram em conluio, para a prática do roubo.

Passo a fixar a pena.

Anoto, inicialmente, que o delito não foi praticado com dolo excessivo, a justificar o aumento da pena base. A violência empregada contra a vítima é o cerne do tipo penal. O réu MATHEUS tem contra si duas denúncias, já recebidas, conforme certidões de fls. 48/49, a Súmula 444 do STJ veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. De acordo com as certidões juntadas aos autos, os réus ao tempo dos fatos, eram primários, conforme se verifica das F.A. de fls. 43/45 e certidões de fls. 48/49 (Matheus) e F.A. de fls 46/47 e certidões de fls. 50/51 (Victor Manoel).

Assim, atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal, não sendo totalmente desfavoráveis aos réus as circunstâncias judiciais, fixo a pena base no mínimo legal - 04 (quatro) de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Não existem circunstâncias atenuantes para o réu MATHEUS, mas está presente a circunstância atenuante da menoridade para o réu VICTOR MANOEL, que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Não existem circunstâncias agravantes.

Não existem causas especiais de diminuição de pena, mas está presente a qualificadora (causa especial de aumento de pena), previstas no inciso II, do § 2º do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento de 1/3 (um terço) a pena aplicada, fixando- a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR os acusados VICTOR MANOEL DOS SANTOS GUILHERME e MATHEUS DE OLIVEIRA BERMAN, qualificados nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, a cumprir, cada um deles, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, uma vez que os mesmos são primários.

Neste sentido, a jurisprudência: "Nos termos da orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de réu primário, que apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, e tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal para o tipo, a estipulação de regime prisional mais constrangimento ilegal. Precedentes: HC 63.998/SP, 5ª T., rel. Min. Laurita Vaz, DJU de 30-10-2006 e HC 56.081/SP, 6ª T., rel. Min. Paulo Gallotti, DJU de 4-6-2007 e HC 58.602/SP, 5ª T., rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de 4-9-2006" (STJ, HC 57.307/SP, 5ª T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21-6-2007, DJ de 6-8-2007, p. 555). "Este Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros julgados, entendeu que, sendo o paciente primário, portador de bons antecedentes e de circunstâncias judiciais favoráveis - tanto que a pena-base foi estabelecida no patamar mínimo -, possível a imposição do regime menos rigoroso, como é o caso dos autos. Ordem concedida a fim de estabelecer o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade" (STJ, HC 166.478/SP, 6ª T., rel. Min. Og Fernandes, j. 31-8-2010, DJe de 27-9-2010). No mesmo sentido: STJ, HC 154.881/SP, 6ª T., rel. Min. Haroldo Rodrigues, j. 23-3-2010, DJe de 26-4-2010; STJ, HC 152.297/SP, 6ª T., rel. Min. Celso Limongi, j. 25-5-2010, DJe de 21-6-2010; STJ, HC 168.081/SP, 6ª T., rel. Min. Og Fernandes, j. 25-5-2010, DJe de 21-6-2010.

Condeno, ainda, ao pagamento de 13 (treze) dias multa, calculado cada um deles à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigidos desde aquela data.

Os réus responderam ao processo custodiados e como persistem os requisitos da prisão cautelar, uma vez que, em liberdade poderão reincidir na prática criminosa, o que compromete a ordem pública, ou até mesmo evadirem-se do distrito da culpa, comprometendo a aplicação da lei penal, nego a ambos o direito de recorrer em liberdade.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Deixo de fixar indenização à vítima, ante a ausência de elementos suficientes para se apurar o valor do dano. Arcarão os réus com o pagamento das custas processuais no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003, ficando a execução, todavia, obstada enquanto não implementada a condição prevista no art. 98, § 3º, do novo Código de Processo Civil, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária gratuita".

P.I.C.

Araraquara, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA